

1514865-32.2020.8.26.0590

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Decorrente de Violência Doméstica
Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. "PERÍODO DEPURADOR". REGIME PRISIONAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CP, ART. 33, § 3º). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

02. "O período depurador de cinco anos afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes" (AgRg no AREsp 571.478/SP, Rel. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1514865-32.2020.8.26.0590 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514865-32.2020.8.26.0590

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO JOSE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

DIOGO JOSÉ DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 129, § 9º, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal porque, nas condições de tempo e espaço descritas na denúncia, em ocasião de calamidade pública, agrediu K.F.P.C., sua sobrinha, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Em audiência, foi ouvida a vítima. O réu deixou de ser interrogado diante da decretação de sua revelia.

Encerrada a instrução, realizaram-se os debates.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do réu nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Pleiteou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão de maus antecedentes do acusado, com o reconhecimento da circunstância agravante relativa à calamidade pública, e, ao final, pediu a fixação do regime semiaberto.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base em seu mínimo legal, por ser o réu tecnicamente primário, e, ao final, a imposição do regime inicial aberto.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de corpo de delito, pelas fotografias de fls. 9/10, pelo relatório de atendimento médico de fl. 11, e pelos demais elementos constantes nos autos.

A autoria também é certa.

A vítima, quando ouvida sob o crivo do contraditório, confirmou ter sido agredida pelo acusado. Declarou que residia com sua avó, onde também morava o acusado, seu tio, e, ao chegar do trabalho, o réu, alterado em razão de estar sob o efeito de drogas, queria dinheiro e, tendo dito a ele que não daria, pois não sustentaria seu vício, discutiram e ele, então, a agrediu com soco, atingindo sua boca. Disse não recordar se o réu a golpeou com um ou dois socos. Relatou que, quando o réu avançou em sua direção para agredi-la, somente defendeu-se dele, empurrando-o e, nesse momento, machucou sua mão, que ficou sangrando em razão de um corte. Declarou não saber com exatidão de que forma sua mão foi ferida, se pelo réu ou se a feriu na bolsa que segurava no momento em que o acusado avançou em sua direção e defendeu-se dele. Narrou que o réu já a havia agredido anteriormente e tornou a agredir após os fatos, consignando que tais agressões ocorriam quando o acusado ficava nervoso por não ter dinheiro para adquirir entorpecente. Disse que o réu não era o seu responsável legal.

Diante da decretação de sua revelia, o interrogatório do acusado restou prejudicado.

Dessa forma, nada há nos autos para desacreditar o relato apresentado pela vítima, mesmo porque a lesão por ela afirmada restou demonstrada por prova técnica, que não foi contrariada com fundamentos também técnicos por qualquer das partes.

Com efeito, a lesão leve sofrida pela vítima foi atestada pelo laudo pericial de fls. 46/47, evidenciando-se que a lesão ali descrita é absolutamente compatível com os fatos declarados pela ofendida.

Ressalte-se que o exame pericial foi realizado indiretamente, amparado no relatório médico de fl. 11, em que se retratou a informação da vítima quanto à agressão sofrida com um soco em sua face e, nele, constatou-se a lesão em um dedo de sua mão.

A vítima, em declarações judiciais firmes e coerentes, afirmou que a discussão com o réu iniciou-se após negar-se a dar dinheiro a ele para a aquisição de entorpecente e o acusado, então, avançou em sua direção, agredindo-a com um soco na face.

Asseverou que, nesse mesmo contexto em que o acusado avançou em sua direção para

agredi-la, teve sua mão ferida, somente não sabendo esclarecer se o réu atingiu sua mão ou se o ferimento foi causado em sua bolsa, no momento em que buscava se defender da agressão por aquele praticada.

Portanto, não há dúvidas de que a lesão constatada ocorreu em razão da violência exercida pelo réu.

As declarações da vítima perante a Autoridade Policial e em Juízo foram harmônicas, esclarecendo como se deu a agressão e a lesão dela resultante e, portanto, repise-se, não há nada nos autos para desacreditar o relato por ela apresentado.

Ademais, evidentemente, em crime dessa espécie, a palavra da vítima deve preponderar, pois não foi comprovada qualquer circunstância que pudesse demonstrar intenção da ofendida de prejudicar o réu.

Vale esclarecer que, como é cediço, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume relevante importância, mormente quando corroborada por fortes indícios de verossimilhança, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O recurso encontra-se fundamentado na negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, do CPP, sob o argumento da falta de justa causa para a ação penal que investiga o crime de ameaça ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a simples palavra da vítima, sem os demais meios probatórios, não configura indício suficiente de autoria e materialidade a autorizar o recebimento da ação penal.

2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.

3. Diante disso, in casu, não há possibilidade de trancamento prematuro da ação penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ.

4. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 213.796/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 22/02/2013) (grifos nossos)

Assim, há prova suficiente nos autos para se concluir que o réu efetivamente praticou o crime de lesão corporal leve contra a vítima.

Feitas essas considerações, passo à dosagem da pena segundo o critério previsto no artigo 68 do Código Penal.

Levando em conta as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 Código Penal, verifico que o réu é portador de maus antecedentes, conforme certidão criminal de fls. 72/73 e informação contida na folha de antecedentes (fs. 68/69).

Nesse sentido, confira-se:

"CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. "PERÍODO DEPURADOR". REGIME PRISIONAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CP, ART. 33, § 3º). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

02. "O período depurador de cinco anos afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes" (AgRg no AREsp 571.478/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis

Moura, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014; AgRg no AREsp 288.127/MG, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme [Desembargador convocado do TJ/SP], Quinta Turma, julgado em 06/11/2014).

03. Conquanto ao réu, condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado (CP, art.157 § 2º, inc.II), tenha sido aplicada pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o fato de haver circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a concessão, desde logo, do regime prisional semiaberto para seu cumprimento inicial (CP, art.33,§ 3º).

04. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 314814 SP 2015/0013862-6, T5 - Quinta Turma, Ministro NEWTON TRISOTTO (Desembargador Convocado do TJ/SC), Julgamento: 19/05/2015, Publicação: DJe 25/05/2015) (grifei).

Saliente-se que, embora a descrição dos fatos contida na denúncia indique a prática do crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino, de acordo com o teor do parágrafo 13 do artigo 129 do Código Penal, o crime foi cometido anteriormente à Lei nº 14.188 de 28 de julho de 2021, que alterou o disposto no artigo 129, incluindo o referido parágrafo 13, respondendo o réu, portanto, pelo crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, verifico que o crime foi cometido em ocasião de calamidade pública, agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal em mais 1/6, ficando a pena fixada em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

À míngua de outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a reprimenda acima estabelecida.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, diante das circunstâncias judiciais negativas, na forma como já exposto.

Nos termos do artigo 41 da Lei nº 11.340/06, bem como diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, como ressaltado, não é cabível a suspensão condicional do processo.

Por se tratar de lesão corporal praticada na forma de violência doméstica, bem como diante e das circunstâncias judiciais negativas, não poderá o réu beneficiar-se da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Pelas mesmas razões, também incabível o sursis.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DIOGO JOSÉ DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, por incurso no artigo 129, § 9º, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 24 de novembro de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA